

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



001949

Resolución Directoral N°.....

Tocache 08 JUN 2023

VISTOS:

El Exp. VIR N°2023009862, el Oficio N° 040-2023-CNMS-D/T, la Resolución Directoral N° 001055-2023, la Nota de Coordinación N° 212-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, el Memorando N° 411-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2°¹ de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, mediante Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; implica entre otros aspectos, optimizar los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos;

Que, de acuerdo con el literal h) del artículo 80 de la Ley N° 28044 – Ley General de Educación, señala que: “es función del Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar la Carrera Pública Magisterial”;

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia tal como lo establece la Ley N° 28302 que modifica el primer párrafo del Art. 73° de la Ley General de Educación, concordante con el Art. 141° de su Reglamento;

Que, mediante Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, se norman las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva y en las instancias del Sistema Educativo administradas por el Ministerio de Educación;

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.



Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, con el objeto de regular las disposiciones, criterios, procesos y procedimientos contenidos en dicha Ley, cuya finalidad es normar las relaciones entre el Estado y los profesores que se desempeñan en las diversas instancias públicas de gestión educativa descentralizada;

Que, el Capítulo II de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial referente a el Profesor y la Carrera Pública Magisterial en el artículo 4² señala que: "El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, (...) presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia (...)";

Que, el artículo Artículo 12³ del mismo cuerpo normativo. reconoce cuatro (4) áreas de desempeño laboral, para el ejercicio de cargos y funciones de la Carrera Pública Magisterial: (...)

- a) Gestión pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la institución educativa y en la comunidad, como a los que desempeñan cargos jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, formación entre pares, coordinación de programas no escolarizados de educación inicial y coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan curricular

Que, mediante Ley N° 31451 Ley que Revaloriza la Carrera Docente, Modificando los artículos 53° y 63° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicios, señala en el artículo 53⁴ que: El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los siguientes casos: a. Renuncia (...)

Que, mediante Resolución Directoral N° 001055-2023 de fecha 07 de marzo del 2023, el Director de la UGEL – Tocache, resuelve en el **ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL CONTRATO**, por servicio personal según anexo que forma parte de la presente, suscrito por la Unidad Ejecutora y el personal docente que a continuación se indica:



² Capítulo II

El profesor y la carrera pública magisterial

Artículo 4. El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional.

³ Artículo 12.

Áreas de desempeño laboral La Carrera Pública Magisterial reconoce cuatro (4) áreas de desempeño laboral, para el ejercicio de cargos y funciones de los profesores:

- a) Gestión pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la institución educativa y en la comunidad, como a los que desempeñan cargos jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, formación entre pares, coordinación de programas no escolarizados de educación inicial y coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan curricular.
- b) Gestión institucional: Comprende a los profesores en ejercicio de los cargos de Director de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), Director o Jefe de Gestión Pedagógica, Especialista en Educación de las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada, director y Subdirector de institución educativa.
- c) Formación docente: Comprende a los profesores que realizan funciones de acompañamiento pedagógico, de mentoría a profesores nuevos, de coordinador y/o especialista en programas de capacitación, actualización y especialización de profesores al servicio del Estado, en el marco del Programa de Formación y Capacitación Permanente.
- d) Innovación e investigación: Comprende a los profesores que realizan funciones de diseño, implementación y evaluación de proyectos de innovación pedagógica e investigación educativa, estudios y análisis sistemático de la pedagogía y proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos.

Por necesidad del servicio educativo, el Ministerio de Educación puede crear o suprimir cargos en las áreas de desempeño laboral.

⁴ "Artículo 53. Término de la relación laboral"

El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los siguientes casos:

- Renuncia.
- Destitución.
- No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente ley.
- Por límite de edad, al 31 de diciembre del año correspondiente, en que el servidor cumple 65 años de edad.
- Incapacidad permanente, que impida ejercer la función docente.
- Fallecimiento.

1.1 DATOS PERSONALES:

001949

APELLIDOS Y NOMBRE : GARCIA OTIVO, Antonio
DOC. DE IDENTIDAD : DNI: N° 20061915
SEXO : MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO : 10/11/1974
RÉGIMEN PENSIONARIO : A.F.P. HABITAT
CUSSPP : 573411AGOCV6
FECHA DE AFILIACION : 01/09/2013
TÍTULO Y/O GRADO : PROFESOR
ESPECIALIDAD : PROFESOR DE EDUCACION FISICA

1.2. DATOS DE LA PLAZA:

NIVEL Y/O MODALIDAD : PRIMARIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : MANUEL SCORZA
CÓDIGO DE PLAZA : 22EVE2224828
CARGO : PROFESOR
MOTIVO DE LA VACANTE : OFICIO Nro 00198-2023-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

1.3 DATOS DEL CONTRATO:

N° DE EXPEDIENTE : N° DE FOLIO :45
REFERENCIA : ACTA DE ADJUDICACIÓN
VIGENCIA DEL CONTRATO : DESDE EL 08/03/2023 HASTA EL 31/12/2023
JORNADA LABORAL : 30 HRS PEDAGÓGICAS
FASE DE ADJUDICACIÓN : PUN

Que, mediante Oficio N° 040-2023-CNMS-D/T, de fecha 29 de mayo del 2023 (Exp. VIR N°2023009862), la directora de la I.E Manuel Scorza, hace de conocimiento al Director de la UGEL – Tocache, que el docente GARCIA OTIVO, Antonio, no asistió a sus labores los días 3,8,12,23,26 y 29 de mayo del 2023;

Que, mediante Nota de Coordinación N° 212-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 01 de junio del 2023, el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos traslada al Director de la UGEL – Tocache, la documentación presentada por la Directora de la I.E. Manuel Scorza, referente al Abandono de Cargo del docente GARCIA OTIVO, Antonio, y a su vez sugiere autorizar las acciones correspondientes para concluir con el contrato laboral;

Que, mediante Memorando N° 411-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 01 de junio del 2023, el Director de la UGEL – Tocache, autoriza proyectar la Resolución Directoral en la cual se declare dar por concluido el contrato laboral por motivo de abandono de cargo del docente GARCIA OTIVO, Antonio, a partir del 25 de mayo del 2023;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRS/DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director Regional de la UGEL Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional n°023-2018-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DAR POR CONCLUIDO POR ABANDONO DE CARGO el contrato laboral previsto en la Resolución Directoral N° 001055-2023, de fecha 07 de marzo del 2023, **a partir del 25 de mayo del 2023**, en el cargo de profesor de Educación Física de la I.E Manuel Scorza - Tocache, del nivel primaria a don **GARCIA OTIVO, Antonio**, identificado con DNI N° 20061915, con código de plaza N° 22EVE2224828.



ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que el Área correspondiente de la UGEL TOCACHE, notifique la presente resolución al administrado **GARCIA OTIVO, Antonio**, así como a las diversas áreas de la entidad, de la forma y plazos que establece el D.S. N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444-del Procedimiento Administrativo General.

001949

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



[Handwritten signature]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



JDSR/DUGEL
JEVGJO
SVYA/E-RR.HH.
SVTM/TA